

- ⇒ Positive Beeinflussung der Arbeitsbedingungen im Betrieb
- ⇒ Reduzierung von Fehlzeiten, Unfällen und Krankenstände bei den Mitarbeitern
- ⇒ Verringerung der Fluktuation
- ⇒ Positive Außenwirkung
- ⇒ Steigerung der Leistungsbereitschaft, Arbeitszufriedenheit und Motivation
- ⇒ Verbesserung der sozialen Beziehungen und Kontakte im Betrieb
- ⇒ Förderung der Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen

- ⇒ Neben den gesetzlichen und tariflichen Verpflichtungen können Betriebe ihren Mitarbeitern freiwillig eine Palette betrieblicher (Sozial-)Leistungen zukommen lassen.
- ⇒ Personalpflege als System von Prinzipien und Methoden für die Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung des Gesundheitszustands und der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.
- ⇒ Betriebliche Maßnahmen können staatliche Sozialleistungen ergänzen:  
Betriebliche Sozialarbeit

### **Fazit:**

**Die Personalbetreuung umfasst alle Einrichtungen, Maßnahmen bzw. Leistungen, die den Mitarbeiter über das vereinbarte Entgelt hinaus zukommen.**

# Personalbetreuung

## Beispiele – betrieblicher Betreuungsmaßnahmen



- ⇒ Mitarbeiterverpflegung
- ⇒ Gesundheitsfürsorge
- ⇒ Altersvorsorge
- ⇒ Familienbetreuung  
(Wohnung, Trennungsgeld,  
Kindertagesstätten)
- ⇒ Betriebsveranstaltungen
- ⇒ Sonstige Angebote und Vergünstigungen

### Vorsorgeleistungen

- Betriebliche Altersvorsorge
- Invaliditätsversorgung
- Hinterbliebenenversorgung
- Unfallversicherung
- Lebensversicherung
- Vermögenswirksame Leistung

### Geldleistungen

- Weihnachtsgeld
- Urlaubsgeld
- 13. Monatsgehalt
- Beihilfen
- Dienstaltersprämie
- Jubiläumszuwendung
- Fahrkostenzuschuss
- Essenzuschuss
- Umzugszuschuss
- Firmendarlehen

### Sachleistungen

- Firmenwagen
- Arbeitskleidung
- Mitarbeiterrabatte
- Preisnachlässe
- Kostenlose Getränke und Früchte bzw. sonstige Verpflegung

### Fürsorge- und Gesundheitspflege

- Kostenlose Vorsorgeuntersuchung
- Grippenschutzimpfung
- Gesundheitsdienst und Werksfürsorge
- Wellnessprogramme
- Krankenrückkehrgespräche

### **Sonstige Leistungen**

- Bildungs- und Freizeitangebote
- Werkwohnungen
- Kinderbetreuung
- Beratungs- und Betreuungsangebote

# Aufgabe

## Gruppenübung



Die Beschäftigten der „Minimum AG“ sind empört, weil die Mahlzeiten der Großküche „Lecker mbH“ die das Mittagessen in die Kantine liefert, kaum mehr einem schmeckt.

Die Beschwerden gehen an den Personalleiter, der für die Kantine zuständig ist.

**Was soll der Personalleiter unternehmen?**

### **Extern:**

- Gesetzliche und behördliche Veranlassungen
- Erfordernisse aufgrund von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen
- Anforderungen von Verbänden und Sozialversicherungsträgern

### **Intern:**

- Innerbetriebliche Bedürfnisse des Managements, der Personalleitung sowie der Personalabteilung
- Anforderungen und Wünsche der Mitarbeiter

## Das Sozialversicherungssystem in Deutschland

Ein soziales Netz, nach dem Solidaritätsprinzip als Pflichtversicherung organisiert.



Der **Staat** kontrolliert, schafft die Regeln, definiert die gesetzlichen Rahmenbedingungen und bestimmt die Leistungen.



Beiträge zahlen **Arbeitgeber** und **Arbeitnehmer**.



Die **Träger der Sozialversicherungen** sorgen für die Umsetzung der Leistungen und Maßnahmen.

Ein soziales Netz für alle Bürger in Deutschland!

### Arbeitslosenversicherung

Grundsicherung durch Arbeitslosengeld und Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche.

### Krankenversicherung

Wiederherstellung der Gesundheit und Maßnahmen zur gesundheitlichen Prävention.

### Unfallversicherung

Leistungen bei Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheiten.

### Pflegeversicherung

Unterstützung bei Pflegeleistungen für dauerhaft pflegebedürftige Personen.

### Rentenversicherung

Sicherung des Lebensstandard im Alter durch eine Rentenzahlung.

Alle relevanten Informationen zum Arbeitsplatz für die  
Personalplanung, -beschaffung und -beurteilung

### Datenelemente

- Stellenbezogene Daten  
(z.B. Stellenbeschreibung, Tätigkeiten, Rang)
- Mitarbeiterbezogene Daten  
(notwendige Qualifikationen, etc.)
- Beurteilungsdaten  
(Art der Beurteilung, Kriterien,  
Kontrollmöglichkeiten)

### Zeitreihendaten

- Belegschaftszahlen
- Personalzugänge
- Überstunden
- Personalkosten
- Aus- und Weiterbildung
- Fluktuation

### Führungsdatei

Daten über die Gesamtheit der Belegschaft  
häufig für statistische Zwecke

### Information

Bereitstellung von aktuellen  
Daten für interne und externe  
Belange

- Gewinnung
- Speicherung
- Auswahl
- Aufbereitung
- Ausgabe von  
Personaldaten
- Erstellung von  
Betriebsstatistiken

### Abwicklung

Administrative Abwicklung  
personalwirtschaftlicher Vorgänge

- Einstellungen
- Versetzungen
- Beförderungen
- Austritte
- Sonstige  
personelle  
Veränderungen

### Abrechnung

Administrative und buchhalterische Bearbeitung der Personalzahlungsströme

- Entgeltabrechnungen
- Lohn- und Gehaltszulagen
- Steuern und Sozialversicherungsabgaben
- Reisekosten, Fahrtgeld
- Darlehensgewährung
- Essenszuschüsse
- Werksverkäufe

### Überwachung

Kontinuierliche Überwachung von relevanten Personalkennzahlen

- Arbeitszeiterfassung
- Fluktuation
- Krankenstand
- Überstundenanfall
- Urlaubsinanspruchnahme

Übernahme, der mit der Personalverwaltung zusammenhängenden Meldepflichten

Extern:

- Arbeitsbescheinigungen ans Arbeitsamt § 312 SGB III
- Lohnnachweise für Berufsgenossenschaften,
- Lohnsteueranmeldungen beim Finanzamt,
- Meldung zur Sozialversicherung §28a - §28c SGB IV

Intern:

- Ablauf der Probezeit,
- Versetzungsmeldungen,
- Meldungen über Sonderzahlungen
- Jubiläums-, Geburtstagsmeldungen
- Schwerbeschädigtenverzeichnis

### Quantitative Strukturdaten

- Strukturierung nach der Art des Anstellungsverhältnisses:

Arbeiter / gewerbliche,  
technische, kaufmännische  
Angestellte / Aushilfen /  
Festangestellte

- Strukturierung nach Vergütungsgruppen:

Tariflich / Außertariflich

### Qualitative Strukturdaten

- Strukturierung nach Ausbildungsabschluss:

Ungelernte, Angelernte,  
Facharbeiter, kaufmännisch  
Angestellte, Techniker  
Akademiker

- Strukturierung nach Fortbildungsstand:

Maschinenkenntnisse, PC-  
Kenntnisse, Fremdsprachen,  
Kommunikationsschulung,  
etc.

### Ereignisdaten

- Fehlzeitenquote  
(Soll-/Ist Anwesenheit)
- Fluktuationsrate  
(Anz. Ausgeschiedene/  
Ø MA-Zahl)
- Anzahl Schwangerschaften
- Anzahl Umgruppierungen
- Anzahl Arbeitsausfälle
- Anzahl Arbeitsunfälle

### Leistungsdaten

- Umsatz pro Mitarbeiter
- Wertschöpfung pro Mitarbeiter
- Leistungs-/Anwesenheitszeit
- Unproduktive Zeiten
- Ausschussquote
- Fahr- und Einsatzzeiten

### Personenbezogene Daten

Zahlen, Werte und sonstige Informationen, die die gesamte Belegschaft oder Teile der Belegschaft betreffen:

- Personendaten, persönliche Daten
- Verhaltensdaten  
z.B. Urlaubsinanspruchnahme
- Qualifikationsdaten

### Stellen- und Arbeitsplatzbezogene Daten

Informationen über Stellen bzw. Arbeitsplätze

- Aufgabenrahmen
- Anforderungs- und Fähigkeitsprofile
- Organisatorische Einordnung

### Produktionsbezogene Daten

Daten über die Produktivität des Betriebs

- Kennzahlen der Effizienz des Personaleinsatzes
- Personalkostenanteil am Umsatz

### 1) Transparenz personalwirtschaftlicher Vorgänge:

- Strukturen und ihre Veränderung  
z.B. Altersaufbau, Bildungsstand
- Bewegungen im Personalbestand und ihre Auswirkungen:  
z.B. Fluktuation
- Entwicklungen und ihre Bedeutung für das Unternehmen:  
z.B. Lohnkostenentwicklung

### 2) Aktualität der Daten

### 3) Fehlerfreiheit der Daten

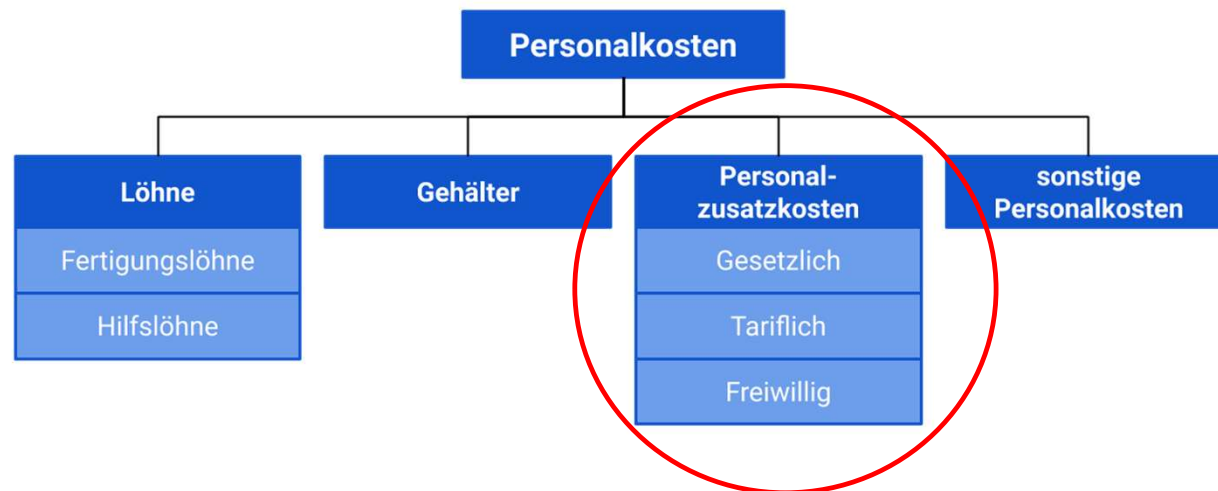
### 4) Aussagekraft der Daten

### 5) Wirtschaftlichkeit der Datenverarbeitung / kostengünstige Erarbeitung

### 6) Einhaltung des Datenschutzes

# Personalkosten

## Unterteilung



Quelle: BWL-Lexikon.de

# Personalzusatzkosten

## Zusammensetzung



### Gesetz und Tarif

- Bezahlte Ausfallzeiten
- Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Sozial- und Unfallversicherung
- Urlaub, Urlaubsgeld
- Schwerbehinderte
- Betriebsärztliche Betreuung
- Arbeitssicherheit
- Kosten für Betriebsverfassung und Mitbestimmung
- Vermögenswirksame Leistungen
- Aus- und Fortbildung
- Sonstige Kosten

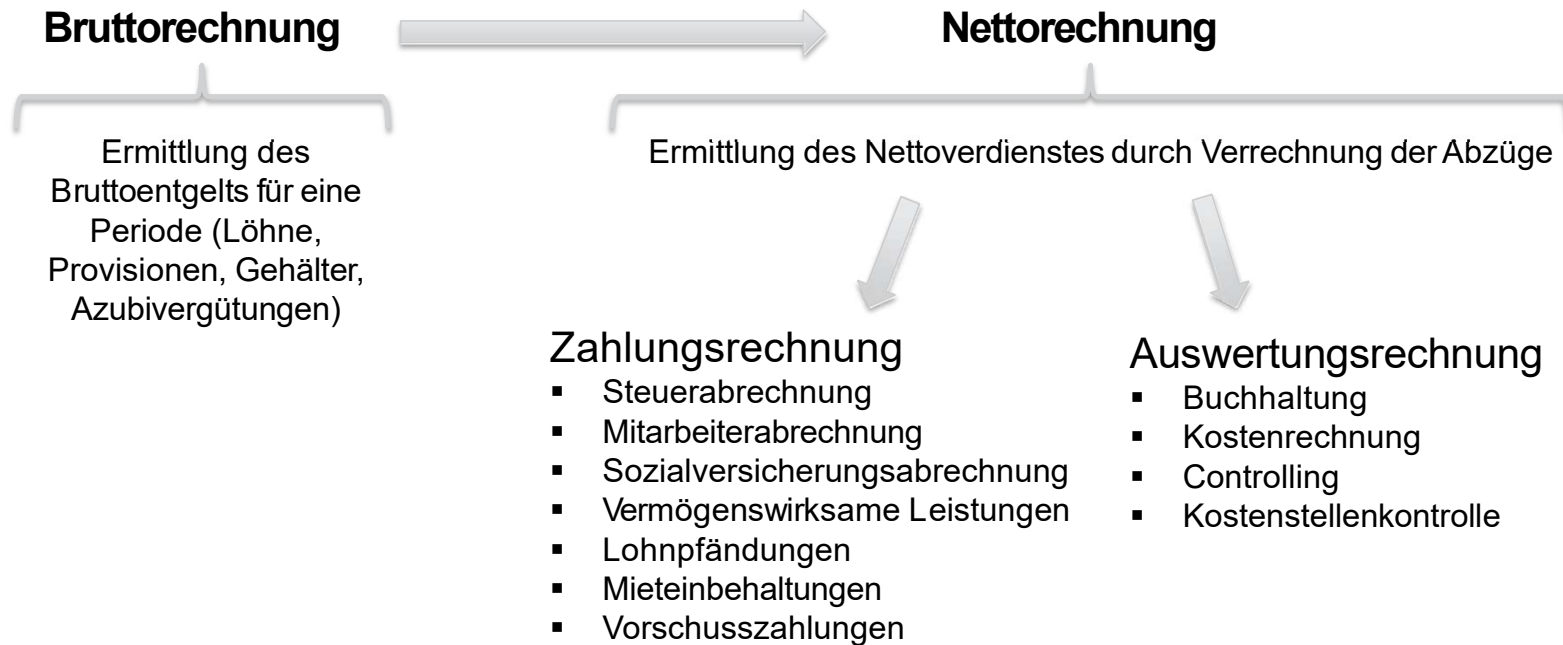
### Freiwillig

- Betriebliche Altersversorgung
- Küchen und Kantinen/ Essenzuschüsse
- Wohnungsbeihilfen / Umzugskosten
- Fahrtkosten
- Urlaub / Urlaubsgeld
- Soziale Fürsorge
- Betriebskrankenkasse
- Versicherungen und Zuschüsse
- Bezahlung von Ausfallszeiten
- Aus- und Fortbildung
- Sonstige Leistungen

Personalzusatzkosten (ca 40 % des Bruttolohns)

# Personalkosten

## Brutto- / Nettorechnung



# Aufgabe

## Gruppenübung



Per Aushang und im Internet werden den Beschäftigten der „Minimum AG“ darüber informiert, dass für sie in Zukunft Dr. med Mustermann zuständig sei. Angesichts der im gesamten Unternehmen viel zu hohen Fehlzeiten müssten Sie ihn statt ihres bisherigen Hausarzt aufsuchen, wenn sie erkranken.

Dr. Mustermann werde den Personalleiter über jede Krankheit genaustens informieren.

**Warum ist das rechtens bzw. warum ist es das nicht?**

Maßnahmen zum Schutz vor dem Missbrauch personenbezogener Daten

### Ziele

- Sicherung der Privatsphäre der Mitarbeiter
- Bewahrung der Vertraulichkeit der Daten
- Verhüten des Missbrauchs der Daten



Am 25.05.2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft

- Europäisches Recht
- Unmittelbar anwendbar
- Gilt in ganz Europa

(auch für Firmen, die anderswo ihren Firmensitz haben, wenn sie sich mit ihren Dienstleistungsangeboten an Personen in der EU richten)



- Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) neue Fassung füllt nur noch Lücken aus. Es sind Öffnungsklauseln im DSGVO vorgesehen.
- Andere Gesetze mit datenschutzrechtlichen Vorschriften mussten, falls erforderlich, an die DSGVO angepasst werden.

- Drastisch erhöhte Bußgelder
- Erweiterte zivilrechtliche Haftung
- Stark erweiterte Dokumentations- und Nachweispflichten
- Risikobasierter Datenschutz
- Erweiterte Meldepflichten bei Datenpannen
- Verschärfte Löschvorschriften
- Recht auf Vergessenwerden (im Internet)

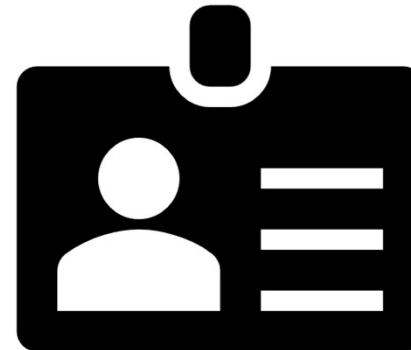


Quelle: vgl. Wickert R. Dornbach (2018)

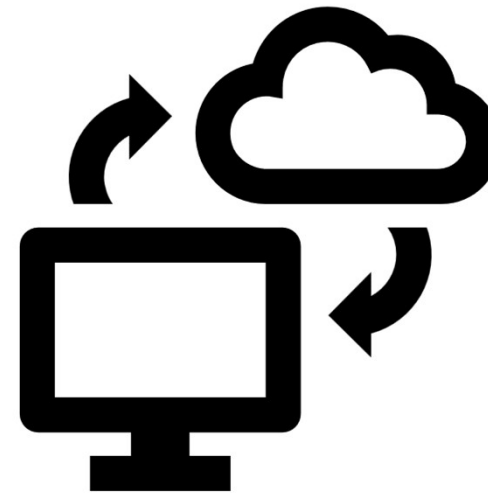
- In Artikel 1 werden Gegenstand und Ziele dargestellt
- Abs. 1: „Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.
- Abs. 2: „ Diese Verordnung schützt die Grundrechte natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.“



„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann;

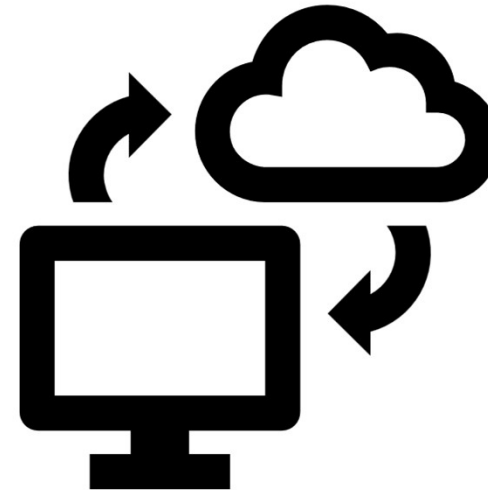


Jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verarbeitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.



### Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

- Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz
- Zweckbindung
- Datenminimierung
- Richtigkeit
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit
- Rechenschaftspflicht



### Bedingungen für die Einwilligung

- Freiwillige Entscheidung der betroffenen Person
- Informierte Entscheidung der betroffenen Person
- Für einen oder mehrere bestimmte Zwecke
- Jederzeit widerrufbar, mit Wirkung ab sofort

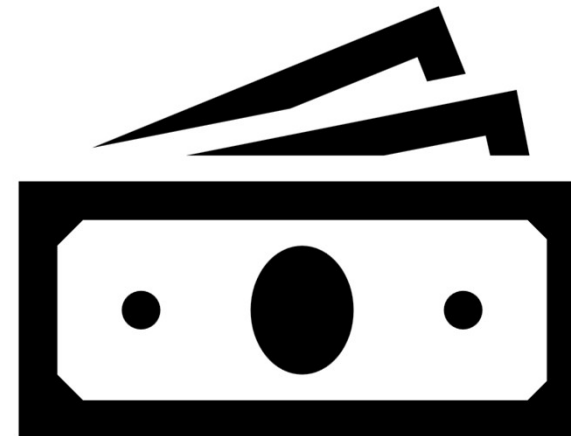


Verstoß gegen

- Schutzmaßnahmen
- Auftragsdatenverarbeitung
- Datenschutz-Folgeabschätzung
- Bestellung Datenschutzbeauftragten



Verschärfung Bußgeldrahmens:  
Bußgelder bis 10 Mio. Euro oder  
2% vom Umsatz

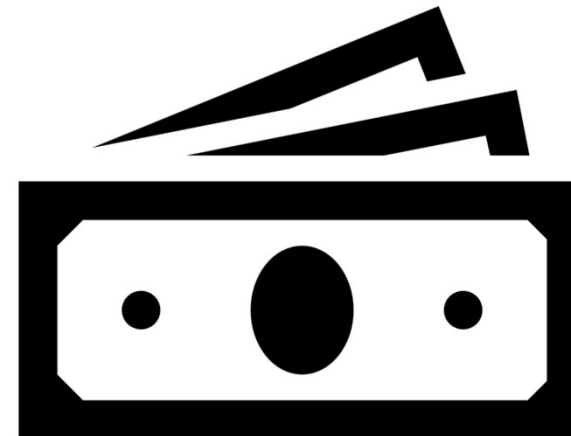


Verstoß gegen

- Gegen die Grundsätze des Art. 5 DSGVO
- Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
- Einwilligungsgrundsätze
- Rechte der Betroffenen
- Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörde



Verschärfung Bußgeldrahmens:  
Bußgelder bis 20 Mio. Euro oder  
4% vom Umsatz



- Datenpannen/Datenverlust (Art-33 DSGVO)
  - „vergleichbar wirksame“ öffentliche Bekanntmachung der „Datenpanne“, wenn eine Mitteilung an die Betroffenen nicht möglich ist
- Kleiner Verstöße (Art. 83 Abs. 4 DSGVO)
  - Bis zu 10.000.000 Euro Strafe oder bis zu 2% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres
- Größere Verstöße (Art. 83 Abs. 5 DSGVO)
  - Bis zu 20.000.000 Euro Strafe oder bis zu 4% des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres
- Recht auf Schadenersatz des Betroffenen (Art. 82 DSGVO)

Wer kann wen verklagen und abmahnen?

Als kleines oder mittelgroßes Unternehmen ist es eher unwahrscheinlich ins Visier der Datenschutzbehörden zu gelangen.

Die Aufgabe Datenschutzverstößen nachzugehen und gegebenenfalls einzuschreiten liegt bei den Landesdatenschutzbehörden.



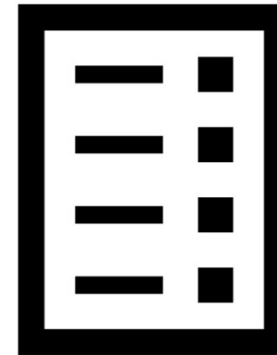
Quelle: <https://www.impulse.de/recht-steuern/rechtsratgeber/dsgvo/7297860.html>

- Double-Opt in bei Newsletter-Anmeldungen
- Richtige Datenschutzerklärung auf der Website
- Widerrufsmanagement für Datenprozesse ( das heißt: eine Aufklärung darüber, wie zum Beispiel Kunden die Erlaubnis, ihre Daten zu verarbeiten, widerrufen können)



Schreibt das Gesetz vor, wie man seine Daten schützen muss?

- Nein. Unternehmen müssen selbst beurteilen welche Datenverarbeitungen sie auf welche Rechtsgrundlage stellen können.
- Der Schutz muss auf dem aktuellem Stand der Technik sein.
- Im Zweifel bei den Datenschutzbehörden nachfragen



- Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten anlegen
- Prozesse festlegen und Prozesshandbuch schreiben
- Datenschutz-Folgeabschätzung durchführen, wenn nötig
- Alle Anstrengungen dokumentieren

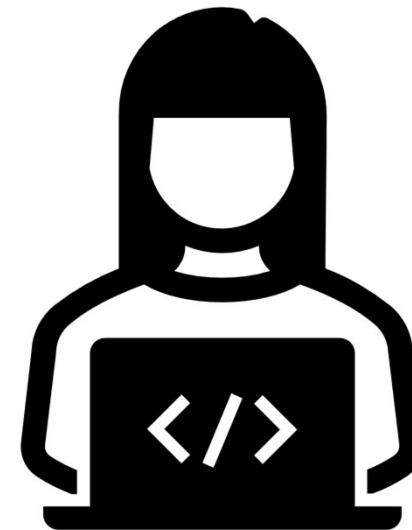


# Datenschutzbeauftragte(r)

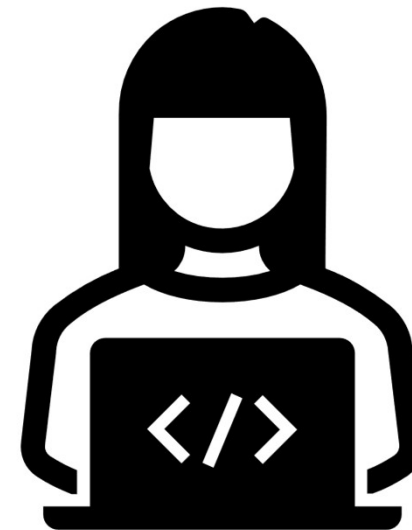
## Benennungspflicht

Benennungspflicht des Datenschutzbeauftragten entspricht grundsätzlich dem derzeitigen Recht (Art. 37 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 38 Abs. 1 BDSG-neu):

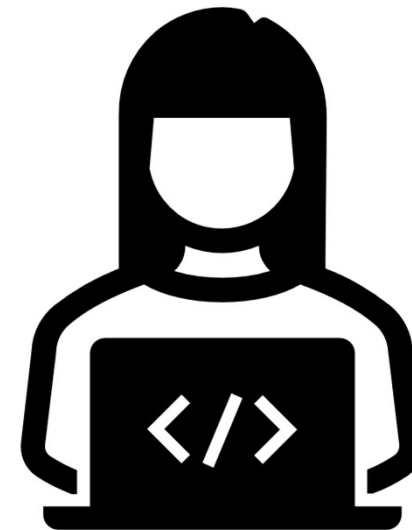
- Ab 20 Personen, die ständig mit der automatisierten personenbezogenen Datenverarbeitung beschäftigt sind
- Kerntätigkeit: umfangreiche und systematische Überwachung von Betroffenen oder die Verarbeitung sensibler Daten i.S.d. Art. 9 oder 10 DSGVO
- Unabhängig von der Anzahl der Personen, wenn Verarbeitungen pbD vorliegen, die einer Datenschutz-Folgeabschätzung unterliegen



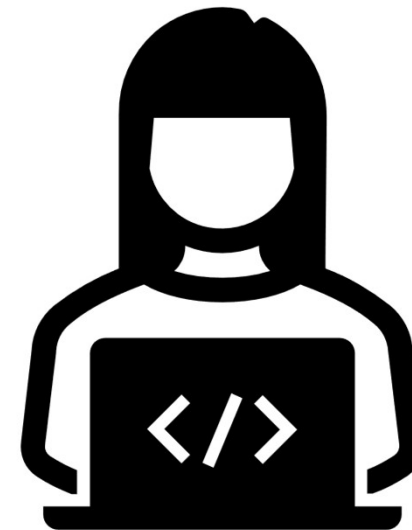
- Er/Sie berät die Verantwortlichen im Unternehmen in Sachen Datenschutz – kann aber ohne sie keine Entscheidung treffen.
- Er/Sie sensibilisiert und schult andere MitarbeiterInnen.  
Stichwort: sicheres Passwort
- Er/Sie arbeitet mit der Datenschutzbehörde zusammen
- Er/Sie ist AnsprechpartnerIn für betroffene Personen.
- Er/Sie berät die Verantwortlichen bei einer Datenschutz-Folgeabschätzung



- Führen einer Übersicht über die Art der personenbezogenen gespeicherten Daten
- Führen einer Liste über alle regelmäßigen Empfänger von personenbezogenen Daten
- Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Software und das die Daten geschützt sind
- Veranlassen der ordnungsgemäßen Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
- Belehrung der betroffenen Mitarbeiter über Datenschutz
- Verpflichtung aller Mitarbeiter auf Datenschutzgeheimnis

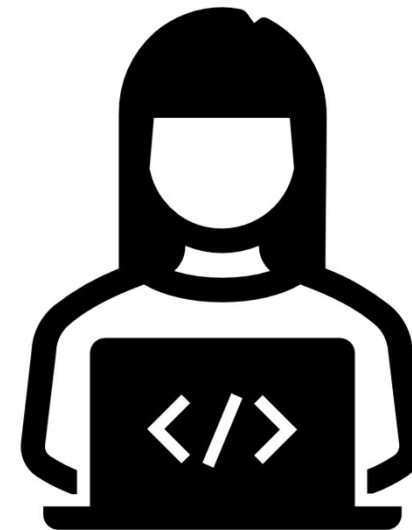


- Schutz von personenbezogenen Daten – keine Unternehmensdaten
  - Kundendaten mit Personenbezug
  - Personaldaten und deren Verarbeitung
- Erstellung und Pflege des Verarbeitungsverzeichnisses
- Beratung des Unternehmens in datenschutzrelevanten Angelegenheiten
- Erstellung von datenschutzrelevanten Verträgen
- Kommunikation mit Datenschutzaufsicht und Behörden auf Wunsch



Welche Besonderheiten gelten für den Datenschutzbeauftragten im Unternehmen?

- Abberufungsschutz und Benachteiligungsverbot
- Kündigungsschutz. Möglich ist nur eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund. Basis ist das deutsche Ergänzungsgesetz BDSG-neu.
- Anspruch auf Einbindung, Fortbildung und Unterstützung



1. Welche pbD werden verarbeitet?

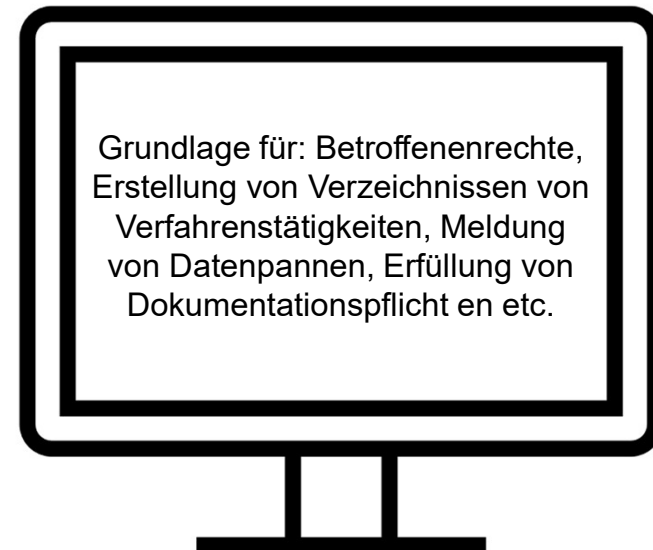
- Mitarbeiterdaten (Name, Anschrift, Geburtstag, etc.)
- Kundendaten (Rechnung, Anschrift, E-Mail etc.)
- Systemwartung, Einzelgesprächsnachweise etc.

2. Wo werden die pbD verarbeitet?

- Personalabteilung
- Vertrieb, Buchhaltung
- IT-Abteilung

3. Wie werden die pbD verarbeitet?

- Bewerberverwaltung, etc.
- Rechnungsstellung, Newsletter-Versand, etc.
- Wartung, etc.



# Verarbeitungstätigkeiten

## Verzeichnis



| No.       | Bezeichnung / Zweck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personengruppen                                                                                                                                                                                                                            | Datenkategorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Übermittlung<br>Drittstaaten                                                          | Löschfristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P1</b> | <b>Datenschutzfolgeabschätzung erforderlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja, durchgeführt am <input checked="" type="checkbox"/> Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Information der Aufsichtsbehörde erforderlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Ja, durchgeführt am <input checked="" type="checkbox"/> Nein |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <p><b>Personaldaten und Personalverwaltung</b></p> <p>Die Verarbeitung von Daten von Beschäftigten erfolgt im Bereich der Personalabteilung.</p> <p>Zweck der Verarbeitung ist Begründung, Durchführung, Ausgestaltung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen.</p> <p>Führung der <b>Personalakten mit Originalen</b> (Papierform).</p> <p>Führung der <b>Personalakten in elektronischer Form</b>.</p> <p><b>Rechtsgrundlage:</b><br/>Personalakten werden gemäß § 32 BDSG / Art. 88 DSGVO zur Begründung, Durchführung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet. Eine weitere Rechtsgrundlage bildet der Arbeitsvertrag mit den Beschäftigten.</p> <p><b>Softwareanwendungen:</b><br/>MS Navision Dynamics (insbesondere Lohnbuchhaltung siehe Verfahren Lohnbuchhaltung)<br/>MS Word (Verträge, Zeugnisse)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschäftigte</li> <li>• Ehemalige Beschäftigte</li> <li>• Ruheständler / Rentner</li> <li>• Unterhaltsberechtigte sowie Angehörige</li> <li>• Externe Beschäftigte</li> <li>• Bewerber</li> </ul> | <p><b>Stammdaten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Name, Vorname</li> <li>- Adresse</li> <li>- Geburtsdatum, -name, -ort</li> <li>- Telefonnummer</li> <li>- E-Mail-Adresse</li> <li>- Staatsangehörigkeit</li> <li>- Geschlecht</li> <li>- Titel</li> </ul> <p><b>Darüber hinaus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Religionszugehörigkeit</li> <li>• Familienstand</li> <li>• Angaben zu Kindern</li> <li>• Daten zum Gehalt</li> <li>• Daten zur Steuer</li> <li>• Angaben zu Lohnpfändungen</li> <li>• Bankverbindung</li> <li>• Werdegang</li> <li>• Qualifikationen</li> <li>• Mitarbeiterbeurteilungen</li> <li>• Mitarbeiterstatus</li> <li>• Tätigkeitsbereich</li> <li>• Angaben zur Weiterbildung</li> <li>• Urlaubszeiten</li> <li>• anvertraute Vermögensgegenstände</li> <li>• Gesundheitsdaten</li> <li>• Notfallkontaktdaten (falls angegeben)</li> <li>• evtl. Vorstrafen</li> <li>• Informationen im Zusammenhang mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM); diese werden jedoch gesondert geführt.</li> <li>• Sozialversicherungsdaten</li> <li>• Daten zur Schwerbehinderung</li> <li>• Daten zum Mutterschutz</li> <li>• Gefährdungsbeurteilungen</li> <li>• Betriebszugehörigkeit</li> <li>• Arbeitsunfähigkeitszeiten</li> <li>• Zeiterfassungsdaten</li> <li>• Führerscheindaten</li> <li>• Daten zu Befristungen</li> <li>• Daten zu Vor- und Nebenbeschäftigungen</li> <li>• Adress- und Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten</li> <li>• Mitarbeiterbeurteilungen</li> </ul> | <p><b>Intern:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal</li> <li>Buchhaltung</li> <li>Controlling</li> <li>IT- Abteilung (EDV Support)</li> <li>Geschäftsführung</li> <li>Vorgesetzte</li> </ul> <p><b>Extern:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Krankenkassen</li> <li>Finanzämter</li> <li>Berufsgenossenschaft</li> <li>Arbeitsamt</li> <li>Integrationsamt</li> <li>Sozialversicherungsträger</li> <li>Versicherungen</li> <li>VL Leistungen (Empfänger)</li> <li>Pensionskassen / Rückstellungen</li> <li>Banken</li> <li>betriebsärztlicher Dienst</li> <li>Sicherheitsfachkraft</li> <li>Gläubiger (bei Lohnpfändungen)</li> </ul> | <p>Findet nicht statt</p>                                                             | <p>Personalakten werden für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gespeichert und werden <b>10 Jahre nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses</b> gelöscht.</p> <p>Ausgenommen hiervon sind die Daten, für die gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.</p> <p>Daten über eine Abmahnung werden für maximal 36 Monate gespeichert.</p> <p>Sofern der Beschäftigte ein Angebot der <b>betrieblichen Altersversorgung</b> in Anspruch nimmt, werden die Beschäftigtendaten auch <b>über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses</b> verarbeitet und genutzt, soweit dies für die Erbringung der betrieblichen Altersversorgung erforderlich ist.</p> |

Quelle: <https://datenschutzadvokat.de/verzeichnis-verarbeitungstaetigkeiten/>



Nach einigen tragischen Vorfällen entschließt sich der Personalleiter, ein generelles Alkoholverbot für die „Minimum AG“ einzuführen.

Per Aushang und um Intranet informiert er die Belegschaft, dass jeglicher Alkoholgenuss während der Arbeitszeit untersagt ist und alle Beschäftigte bei der Arbeit nüchtern sein müssen

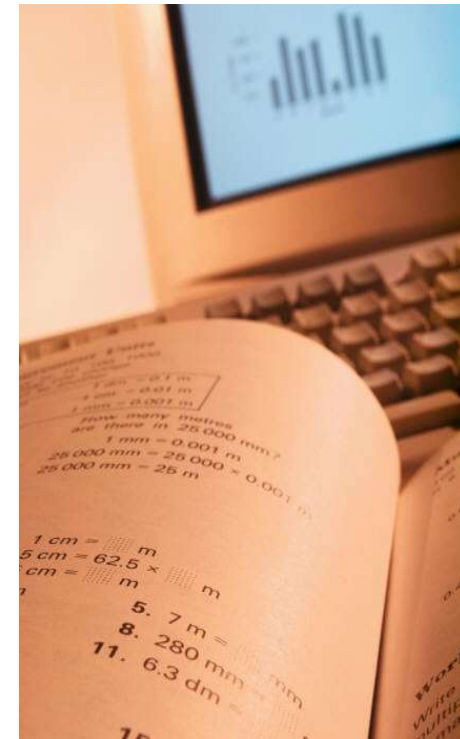
Die Belegschaft ist entsetzt und der Betriebsrat wendet ein, so gehe das nicht.

**Was halten Sie davon?**

# Personalcontrolling

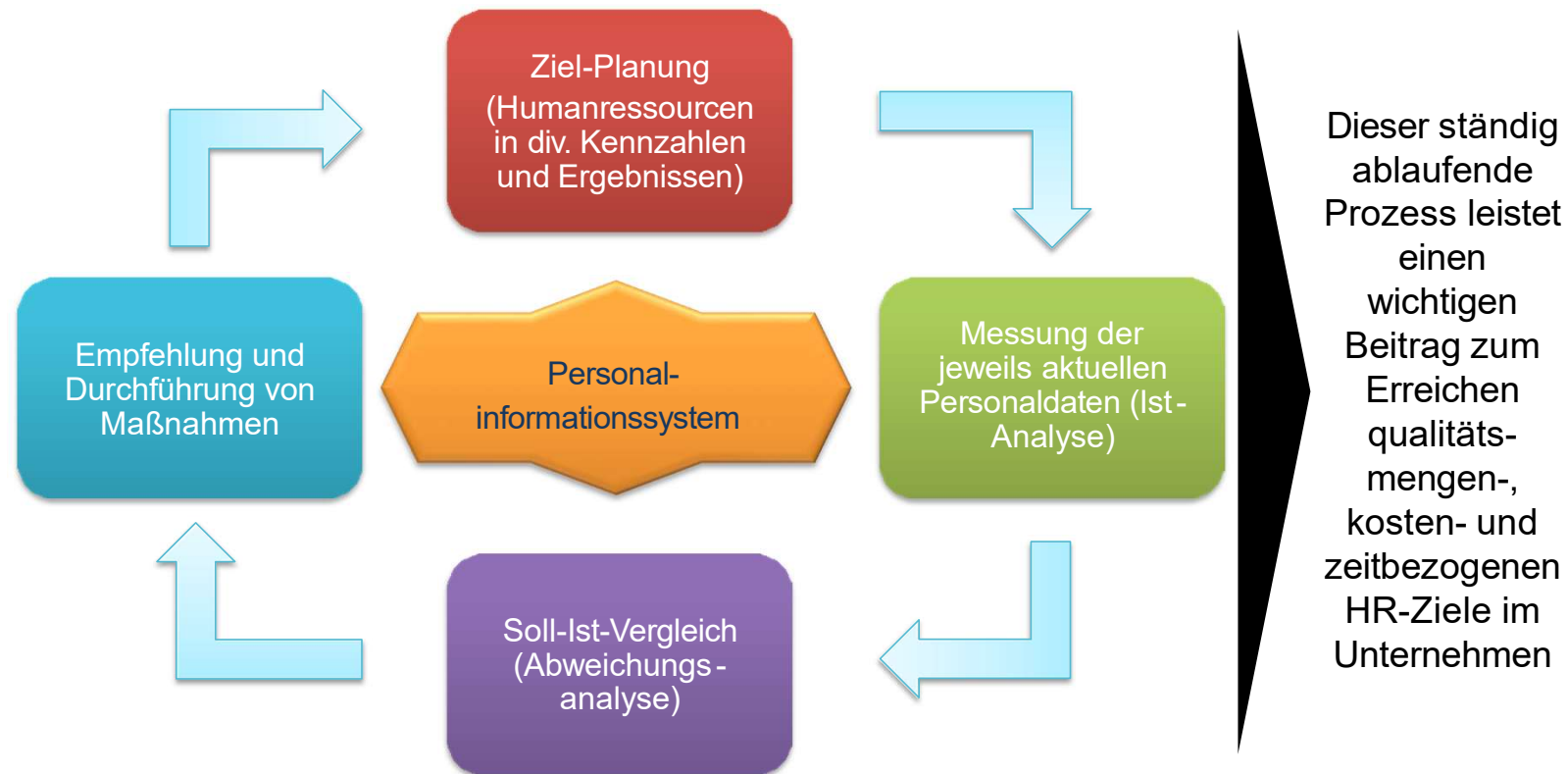
## Definition

- ▶ Personalcontrolling umfasst die Anwendung des Controllinggedankens der Betriebswirtschaftslehre auf die Personalwirtschaft.
- ▶ Controlling bedeutet steuern, regeln lenken und wird häufig als Regelkreis interpretiert, d.h. ein kontinuierliches sich wiederholendes Geschehen wird unterstellt.
- ▶ Controlling ist also nicht gleichbedeutend mit „Kontrolle“ (ex post, vergangenheitsorientiert), sondern umfasst zusätzlich die Gestaltung der Zukunft (ex ante, via Steuerung, Regelung, Koordination, Evaluation, etc.)



# Personalcontrolling

## Controlling-Regelkreis

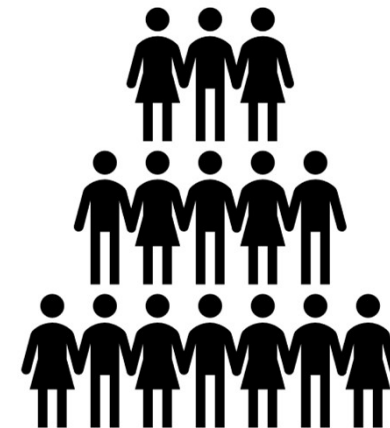


Was ist zu „controllen“ im Personalwesen?

- Die Personalarbeit selbst und ihre Produkte:  
Prozesse, Verfahren, Projekte, Programme und Strukturen der Personalabteilung (z.B. Anzahl der laufenden Rekrutierungsprozesse, Stand des Projektes „elektronische Personalakte“, ...)
- Das Personal des Unternehmens  
Art, Zustand und Menge des „Produktionsfaktors“ Arbeit (z.B. Anzahl der Mitarbeiter nach Funktion und Regionen, Anzahl der Azubis)

Je nach Gegenstandsbereich und Zielperspektive ergeben sich unterschiedliche Ausprägungen des Personalcontrolling:

- Quantitatives oder qualitatives Personalcontrolling
- Strategisches oder operatives Personalcontrolling



### Strategisches Personal- controlling

Das strategische PC beschäftigt sich mit den strategischen Zielen und Potenzialen des Unternehmens, also dem WOHIN („Die richtigen Dinge tun“).

- Aufgabe des strategischen PC ist es, personalwirtschaftliche Maßnahmen im Hinblick auf die Personal- und Unternehmensstrategie zu überprüfen, um Änderungen der Rahmenbedingungen frühzeitig aufzudecken und Korrekturmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten.
- Zeitliche Perspektive ist langfristiger (Feedforward-Kontrollen)
- Beispiel: Anteil flexibler Personalkosten, Arbeitgeberattraktivität,

### Operatives Personal- controlling

Das operative PC befasst sich mit den Kosten, Erfolg und Nutzen von Maßnahmen, also mit dem WIE („Die Dinge richtig tun“).

- Zeitliche Perspektive ist kurzfristiger (Feedback-Kontrollen)
- Beispiel: Anzahl der offenen Stellen, durchschnittliche Besetzungsdauer, etc.

### Quantitatives Personal- controlling

Das Personalcontrolling kennt eine große Anzahl an quantitativen Daten, welche meist direkt messbar sind:

- Personalstrukturdaten (Anzahl der Mitarbeiter Funktion, Region, Qualifikation, Alter, Geschlecht, Vertragsstatus, Betriebszugehörigkeit, etc.)
- Personalkostendaten (fixe und variable Entgelte, Personalzusatzkosten, Kostenentwicklungen nach Mengen und „Preis“-Effekten, etc.)

### Qualitatives Personal- controlling

Qualitative Größen – die „weichen Faktoren“ – wie Mitarbeiterzufriedenheit, Leistungskultur, Führungsverhalten, Potentialanalysen, können jedoch nicht direkt gemessen, sondern über operationalisierbare, mess- und steuerbare Indikatoren abgebildet werden müssen.

- Commitment-Index (emotionale Bindung zum Unternehmen)
- Innovationsindex (Ideen- und Kreativitätslevel im Unternehmen)

### **Soll-Ist-Vergleiche / Kennzahlen**

(Laufende) Soll-Ist-Vergleiche haben keinen Selbstzweck, sondern sollten zu einer Ursachenanalyse führen, um Maßnahmen zu entscheiden, die geeignet sind, das Erreichen des Ziel- / Sollwertes zu unterstützen. Kennzahlen können verschiedenen Steuerungszielen dienen, i.d.R. zeigen sie Ansatzpunkte für Maßnahmen auf (z.B. Fluktuationsquote, Führungsquote, Prozesskostenanalyse, ....

### **Benchmarking:**

Interne Vergleiche (z.B. verschiedene Vertriebsregionen) oder externe Vergleiche (andere Unternehmen) via Kennzahlen sollten zu einer Orientierung an Best-Practises führen, um Maßnahmen zu entscheiden, die geeignet sind, Prozess- und Effizienzverbesserungen unterstützen.

### **Zeitreihen:**

Zeitliche Vergleiche lassen Entwicklungen und Trends (ex post) beschreiben und (ex ante) prognostizieren / extrapolieren. Dies kann der Evaluierung von Maßnahmen dienen oder durch Früherkennung Fehlentwicklungen vermeiden helfen.

### **Szenario-Technik:**

Durch (meist computergestützte) Abbildung der Auswirkungen von internen Handlungsoptionen sowie der systematischen Variation interner und externen Faktoren auf ausgewählte betriebliche Personalkennzahlen und ihrer Interdependenzen, lassen sich verschiedene Zukunftsszenarien und eine bestmögliche Bewältigungsstrategie erarbeiten.

### **Mitarbeiterbefragungen**

Im Rahmen von MA-Befragungen (z.B. Austrittsinterviews) können wertvolle Informationen über Stärken und Defizite des Unternehmens erkannt werden.

### **Human Resource Scorecard**

Im Rahmen der Balanced Scorecard eines Unternehmens werden erfolgskritische Ziele und entsprechende KPI's (Key Performance Indicators) auch für den Bereich „Mitarbeiter“ definiert. Diese Human Resource Scorecard stellt ein ausgewogenes Kennzahlensystem dar, das speziell auf das Personalmanagement ausgerichtet ist.

### **Human Resource Due Diligence / HR Audits**

Im Rahmen einer HR Due Diligence / HR Audits können Chancen und Risiken, die von der Ressource "Personal" ausgehen können, frühzeitig erkannt werden (meist im Vorfeld von Unternehmenskäufen und -fusionen).

### **Humanvermögensrechnung**

Grundannahme: Der in den Aktiva der handelsrechtlichen Bilanzen dargestellte Wert eines Unternehmens gibt das Unternehmensvermögen (insbesondere in wissens- und kompetenzbasierten Volkswirtschaften) nicht ausreichend wieder. Immaterielle Vermögensteile – im speziellen engagierte, motivierte und kompetente Mitarbeiter – werden als zunehmend wichtiger Wertschöpfungsfaktor erkannt. Die Erfassung und Bewertung dieses Humanvermögens mittels der HVR gewinnt demnach zunehmend an Bedeutung für ein effizientes Personalmanagement.